

正当防卫的司法适用：从规则到类型化

陈明远（示意文本 · 供演示解析效果使用）

一、正当防卫的规范基础

《中华人民共和国刑法》第二十条规定了正当防卫制度。该条第一款明确了防卫的正当性条件，第三款则规定了特殊防卫。司法适用中长期存在“唯结果论”的倾向，即只要造成重大损害便倾向于否定防卫性质，这一倾向在近年指导性案例发布后逐步得到矫正。

二、防卫限度的判断框架

对于一般防卫，需要依据《刑法》第二十条第二款衡量明显超过必要限度与造成重大损害两个要件。学说上主张以行为时的具体情境为基准，综合不法侵害的性质、手段、强度与防卫环境进行整体判断，反对以事后的理性人视角苛求防卫人。

三、类型化尝试

本文尝试将常见案件类型化为面对严重暴力侵权的特殊防卫情形、互殴与防卫的界分情形、以及防卫时间与预备行为的交界情形。每一类型均有其典型的证据结构与裁判说理路径。

四、结论

正当防卫条款的激活有赖于裁判者对《刑法》第二十条规范意旨的完整理解：防卫权是法律赋予公民的权利，而非需要层层证明的特许。